

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO – MEDIDAS PROVISÓRIAS

Medidas Provisórias

Medidas provisórias começam a valer imediatamente ao serem editadas, passando depois pela casa iniciadora, casa revisora etc.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I –relativa a:

- a. nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b. direito penal, processual penal e processual civil;
- c. organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d. planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II –que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III –reservada a lei complementar;

IV –já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

Medidas provisórias podem ser editadas pelo presidente da República, conforme disciplinado pela Constituição Federal, de 1988. Governadores também podem fazê-lo, dependendo da legislação estadual, salvo alguns fins restritos pela Constituição. De forma semelhante, prefeitos podem fazê-lo de acordo com a respectiva legislação municipal.

Antes das Medidas Provisórias, até 1988, existiam os Decretos-Lei. Os pressupostos das MPs são urgência **e** relevância, cumulativos. No caso dos Decretos-Lei, costumava ser urgência **ou** relevância, alternativos.

O controle está nas mãos do chefe do Poder Executivo. No entanto, pode ocorrer também pelo legislativo quando a MP é editada.



ANOTAÇÕES

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias **dependerá de juízo prévio** sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Assim, o Congresso pode exercer o controle de constitucionalidade por meio da Comissão Mista, caracterizando controle político repressivo.

O Judiciário pode exercer controle, excepcionalmente, se a ausência de urgência ou relevância for manifesta.

Segundo a ADI n. 4048-MC, no caso de um ato normativo (Lei) de efeito concreto, cabe ADI. Já no caso de um ato administrativo de efeito concreto, não cabe.

O prazo e a validade foram modificados ao longo do tempo. Antes da Emenda n. 32/01, era de 30 dias, prorrogáveis sucessivamente. Hoje é de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período.

Porém, dentro de 45 dias, se a MP não tiver sido editada dentro do prazo, ocorre o trancamento de pauta, que só afeta aquilo que pode ser tratado por meio de Medida Provisória, das Leis Ordinárias.

Matérias que não podem ser tratadas por MPs

Conforme o art. 62, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I –relativa a:

a.nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

b. direito penal, processual penal e processual civil;

c. organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

d. planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

Medidas Provisórias podem tratar de matérias de criação e aumento de impostos, mas devem ser convertidas em lei até o último dia do ano em que foram editadas.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
